



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

NOTA TÉCNICA Nº 3/2023/GAB-PROGEP/PROGEP/REITORIA

PROCESSO Nº 23255.001582/2023-50

INTERESSADO: GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

1. ASSUNTO

1.1. **Análise sobre normativos da área de gestão de pessoas e orientações gerais sobre procedimentos para preenchimento de PIT/RIT por servidores docentes do IFCE.**

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. [Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990](#) - Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais;
- 2.2. [Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012](#) - Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal;
- 2.3. [Instrução Normativa SGP/MPDG nº 2, de 11 de setembro de 2018](#) - Estabelece orientação, critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do SIPEC, quanto à jornada de trabalho de que trata o art. 19 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
- 2.4. [Resolução CONSUP/IFCE nº 039, de 22 de agosto de 2016](#) - Regulamenta as atividades docentes no âmbito do IFCE;
- 2.5. Resoluções CONSUP/IFCE nº [101/2017](#) e [68/2018](#) - Alteram a Resolução CONSUP-IFCE nº 39/2016;
- 2.6. Relatório de Auditoria Interna Nº 07/2018-08 (Doc. SEI 4671080) - Referente à Ação nº 08 - PAINT de 2018 (Auditoria no Controle Acadêmico);
- 2.7. Aviso nº 1916-GP/TCU, de 23 de novembro de 2021 (Doc. SEI 4856307) - Comunicado sobre acolhimento de proposição no sentido de iniciar ação de controle para fiscalizar o efetivo cumprimento das jornadas de trabalho dos docentes e demais servidores no âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia;

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

- 3.1. Trata-se a presente Nota Técnica de análise de elementos legais e regulamentares que norteiam a elaboração do Plano Individual de Trabalho e do Relatório Individual de Trabalho de servidores docentes do Instituto Federal do Ceará.
- 3.2. A necessidade de elaboração da presente análise advém de recorrentes considerações encaminhadas a esta Pró-reitoria, especialmente de indícios do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria Geral da União (CGU), acerca de possíveis irregularidades no cumprimento da jornada de trabalho por servidores docentes das Instituições Federais de Ensino.

3.3. Na análise, são apresentados atos normativos legais e regulamentares afetos à jornada de trabalho de servidores docentes, bem como são ratificados entendimentos no sentido de garantir a plena execução das atividades docentes à luz da legislação em vigor.

4. ANÁLISE

4.1. A [Lei nº 8.112/90](#) instituiu o regime jurídico aplicado a todos os servidores públicos civis da união, das autarquias e das fundações públicas. A Lei trouxe importantes elementos aplicados ao setor público, especialmente referente a temas como seleção e movimentação de servidores, direitos, deveres, regime disciplinar e aspectos sobre a jornada de trabalho. No que se refere à jornada de trabalho, a Lei estabelece que:

Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de **quarenta horas** e observados os **limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias**, respectivamente.

4.2. Por sua vez, a [Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012](#) institui que:

Art. 1º Fica estruturado, a partir de 1º de março de 2013, o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, composto pelas seguintes Carreiras e cargos:

...

III - Carreira de **Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico**, composta pelos cargos de provimento efetivo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a [Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008](#); e

IV - Cargo Isolado de provimento efetivo, de nível superior, de Professor Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

...

§ 5º O regime jurídico dos cargos do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal é o instituído pela [Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990](#), observadas as disposições desta Lei.

4.3. Por fim, por meio da [Instrução Normativa SGP/MPDG nº 2/2018](#), o Órgão Central do SIPEC regulamenta que:

Art. 2º A jornada de trabalho dos servidores públicos em exercício na Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional será de **no mínimo 6 (seis) e de no máximo 8 (oito) horas diárias**, até o limite de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvadas as jornadas previstas em legislação específica.

...

Art. 5º Os horários de início e término do intervalo para refeição serão fixados pela chefia imediata, respeitados os limites mínimo de 1 (uma) hora e máximo de 3 (três) horas.

§ 1º É vedado o fracionamento do intervalo de refeição.

§ 2º O intervalo de que trata o caput é obrigatório aos servidores públicos que se submetam à jornada de 8 (oito) horas diárias.

...

Art. 12. As saídas antecipadas e os atrasos deverão ser comunicados antecipadamente à chefia imediata e poderão ser compensados no controle eletrônico de frequência até o término do mês subsequente ao da sua ocorrência.

§1º As ausências justificadas somente poderão ser compensadas no controle eletrônico de frequência até o término do mês subsequente ao da sua ocorrência, desde que tenham anuência da chefia imediata.

§ 2º A compensação de horário deverá ser estabelecida pela chefia imediata, **sendo limitada a 2 (duas) horas diárias da jornada de trabalho**.

§ 3º Eventuais atrasos ou saídas antecipadas decorrentes de interesse do serviço poderão ser abonados pela chefia imediata.

4.4. Desta forma, é cediço que o servidor docente, ainda que reconhecidas as características específicas inerentes à atividade do magistério, **está submetido ao mesmo regime jurídico instituído a todos os demais servidores civis do poder executivo federal**, devendo portanto submeter-se ao cumprimento da jornada de

trabalho de 20 ou 40 horas semanais.

4.5. Além disso, depreende-se que em situações pontuais, o horário diário de trabalho do servidor docente poderá ser estendido até o limite máximo de 10 horas, sendo necessário que esta carga horária adicional em um dia específico seja "compensada", preferencialmente no dia subsequente.

4.6. As atividades docentes no âmbito do IFCE são regulamentadas pela [Resolução CONSUP/IFCE nº 039/2016](#) e suas alterações. Nesta regulamentação, o acompanhamento e a avaliação das atividades docentes é realizado por meio do Plano Individual de Trabalho (PIT) e do Relatório Individual de Trabalho (RIT). Neste sentido, versa a regulamentação supracitada que:

Art. 21. O PIT é o detalhamento das atividades exercidas pelo docente que serão utilizadas para nortear a distribuição de carga horária do docente no semestre seguinte.

§ 1º O PIT deve ser elaborado de acordo com o formulário apresentado no Anexo III.

§ 2º Para efeito de cômputo de qualquer atividade de carga horária, o PIT deverá trazer, em anexo, os documentos que comprovem as demais atividades exercidas pelo docente no IFCE, com exceção das aulas.

§ 3º Caso o docente não apresente o PIT, subentende-se que este desenvolve, exclusivamente, atividades de ensino no IFCE.

Art. 22 As atividades descritas no PIT, somadas, não poderão isentar o docente de exercer a carga horária mínima de aulas semanais em qualquer regime de trabalho, exceto nas situações descritas no § 1º, Art. 15.

4.7. Desta forma, o PIT e o RIT caracterizam-se como instrumentos de gestão, que devem ser utilizados para nortear a distribuição equitativa de atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão e representação institucional a todos os servidores docentes do IFCE.

4.8. Por meio de reiterados posicionamentos do TCU frente a ações de controle e monitoramento realizadas pontualmente junto ao IFCE, observa-se que há um entendimento cediço da corte de contas que casos de **descumprimento de carga horária** devem ser tratados pelos Institutos Federais como descumprimento da jornada de trabalho fixada no regime jurídico único. Este entendimento é ratificado pelo Aviso nº 1916/2021-GP/TCU(Doc. SEI 4856307):

À luz dessa evidência, considero oportuna a realização de um acompanhamento de larga amplitude, nos termos do art. 241 do Regimento Interno deste Tribunal, para verificar os mecanismos de controle e o efetivo cumprimento das jornadas de trabalho dos docentes e demais servidores no âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs), sem prejuízo de incluir outros pontos de fiscalização da regularidade e eficiência operacional dessas unidades.

...

Em complemento, por pertinente, que o processo de acompanhamento investigue o cumprimento pelos docentes da carga horária de dedicação exclusiva de 40 horas e, se for o caso, proponha a abertura de tomada de contas especial. Ainda com o fito de induzir maior efetividade à recomendação expedida no citado Acórdão 1.006/2016-Plenário, proponho que a presente comunicação seja encaminhada, por cópia, ao Ministro de Estado da Educação e ao Secretário de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do respectivo Ministério, para eventuais medidas de supervisão e controle interno tendentes a sanear as questões assinaladas.

4.9. Nesta mesma esteira, destaca-se ainda a existência de diversos outros procedimentos que têm sido conduzidos pelo TCU junto ao IFCE para apurar possíveis irregularidades no cumprimento da jornada de trabalho, do regime de dedicação exclusiva e da impossibilidade de participação de servidores públicos na gerência ou administração de sociedades privadas (Art. 117, X, da Lei nº 8.112/90).

5. CONCLUSÃO

5.1. Com base no exposto, entende-se como necessário **ratificar** perante a comunidade acadêmica do IFCE o seguinte conjunto de entendimentos, no que se refere ao preenchimento do PIT e do RIT:

- a) O **Plano Individual de Trabalho (PIT)** é o documento que contém a descrição das atividades de ensino, pesquisa aplicada, extensão, gestão ou representação institucional do servidor docente. Isto é, trata-se da previsão de atividades que o docente deverá desenvolver ao longo do semestre letivo, que **deverá necessariamente totalizar 20 ou 40 horas semanais**, conforme regime de trabalho a qual o servidor está vinculado.
- b) O **Relatório Individual de Trabalho (RIT)** é o documento que contém a descrição e o detalhamento que, de forma objetiva, comprove a execução das atividades que foram previstas no PIT, conforme regime de trabalho ao qual o mesmo está vinculado. O servidor **deverá comprovar a execução da totalidade da carga horária de 20 ou 40 horas semanais**.
- c) O quadro "**Distribuição de carga horária do docente no semestre**" deverá ser preenchido contemplando a distribuição da totalidade de sua carga horária de trabalho (20 ou 40 horas), de forma que **todas as atividades desenvolvidas pelo docente - e não somente as atividades de ensino - tenham horários pré-estabelecidos**. Em especial, entende-se que devem ser pré-estabelecidos e divulgados os horários em que a presença do servidor no *campus* é imprescindível, como o atendimento a estudantes. Pontua-se ainda que não há impedimentos que o horário de execução de algumas atividades sejam alterados ao longo dos semestres letivos. Além disso, para possibilitar o melhor planejamento das atividades pela gestão dos *campi*, recomenda-se que a distribuição de carga horária do docente **também seja apresentada nos PITs**, antes do início do semestre letivo.
- d) A carga horária **mínima** para atividades de ensino (aulas) é de 6 ou 10 horas, respectivamente, para os docentes submetidos aos regimes de 20 ou 40 horas semanais (com ou sem dedicação exclusiva). Caso o docente não consiga perfazer a carga horária mínima de ensino nos cursos regulares, recomenda-se que o mesmo proponha, em conjunto com os gestores de ensino e extensão do *campus*, a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada ou disciplinas extracurriculares que permitam que o docente integralize sua carga horária mínima, sem prejuízo ainda da observância do teto de carga horária de acordo com o regime de trabalho a qual o mesmo está vinculado (20 ou 40 horas).
- e) Os servidores contemplados com a redução da jornada de trabalho **de 40 para 30 horas semanais** deverão, para todos os efeitos, utilizar a tabela constante no Anexo I da Resolução, destinada à distribuição das atividades docentes com regime de trabalho de 40h ou 40h com dedicação exclusiva, no entanto, deverão totalizar em seus PITs o **máximo 30 horas semanais**.
- f) Os gestores responsáveis pela assinatura dos PITs e RITs **deverão devolver os PITs e RITs** aos servidores docentes para adequação, quando for constatado que o planejamento não está cumprindo a carga horária de 20 ou 40 horas semanais, de acordo com o regime de trabalho do servidor. Em respeito ao princípio da razoabilidade, poderá ser estabelecido prazo de **até 15 dias** para adequação e devolução dos PITs e RITs.
- g) Em consonância com o disposto no Art. 23 da [Resolução CONSUP/IFCE nº 39, de 22 de agosto de 2016](#), os PITs e os RITs deverão ser **publicados no sítio oficial do campus**. Considerando a inexistência, até o presente momento, de sistema de controle centralizado dos PITs e dos RITs, recomenda-se que **até que o referido sistema seja implementado**, cada docente realize a entrega dos PITs e RITs em um processo administrativo por semestre letivo. Estes processos deverão ser categorizados no SEI como de acesso público, devendo ser suprimidas as informações sensíveis de acordo com a [Lei nº 13.709/2018](#) (LGPD). Posteriormente, o *campus* deverá promover a divulgação destes de forma similar à metodologia adotada pelo *campus* Tabuleiro do Norte, que pode ser acessada por meio [deste link](#).
- h) A apresentação semestral dos PITs e RITs é obrigatória no IFCE, por força da [Resolução CONSUP/IFCE nº 39, de 22 de agosto de 2016](#). Desta forma, os **PITs** deverão ser entregues por todos os servidores docentes **até 30 (trinta) dias antes do início da elaboração dos calendários do semestre subsequente**, e os **RITs** deverão ser entregues **até 30 (trinta) dias após o final do semestre letivo anterior**. **A não entrega do PIT e do RIT constitui descumprimento de dever funcional previsto no Art. 116, Incisos III e IV da Lei nº 8.112/90**, estando o servidor que descumprir à norma estabelecida sujeito às penalidades disciplinares previstas no Art. 127 da mesma Lei, sem prejuízo do que consta no Art. 21, §3, da citada Resolução.

5.2. Como forma de auxiliar a gestão dos *campi* no que diz respeito à distribuição de horários de atividades de que trata o item "c)" das orientações dispostas no item 5.1, apresentamos parâmetros a serem adotadas, no sentido de que a distribuição das atividades docentes ocorra em consonância com a legislação em vigor. As presentes orientações advêm principalmente da interpretação do que consta no Art. 19 da Lei nº 8.112/90, bem como no Art. 5º, §§ 1 e 2, e Art. 11, §2º da Instrução Normativa SGP/MPDG nº 2/2018. Assim, orienta-se que:

- a) As atividades do docente deverão ser distribuídas ao longo da semana, de modo que diariamente, sejam desenvolvidas **4 horas** (para docentes com 20 horas semanais) **ou 8 horas** (para docentes 40 horas semanais, com ou sem dedicação exclusiva) em atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão e representação institucional.
- b) Seja distribuída a carga horária de, **no máximo**, 8 (oito) horas em atividades de ensino (aulas) por dia, preferencialmente em turnos sequenciais (manhã/tarde, ou tarde/noite). Recomenda-se ainda que **sempre que possível**, seja distribuído o máximo de 6 (seis) horas de atividades de ensino (aulas) por dia, para evitar o desgaste do servidor, especialmente em virtude do uso continuado da voz. Além disso, recomenda-se que estas atividades sejam intercaladas com outras atividades de menor complexidade e que exijam a presença do docente no *campus*, **especialmente o atendimento a estudantes**.
- c) O docente com carga horária de 40 horas semanais (com ou sem dedicação exclusiva) deverá desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão e representação institucional **nos cinco dias da semana**. No entanto, é permitida a concentração de determinadas atividades durante em dias específicos da semana (por exemplo, concentrar atividades de preparação de aulas em um ou dois dias na mesma semana, ou no mesmo turno).
- d) Em virtude da dinâmica de horários dos cursos desenvolvidos pelos *campi*, caso o docente esteja lotado **no mesmo dia** em aulas nos turnos da manhã e da noite, durante o turno da tarde, o docente deverá informar em sua distribuição de carga horária outras atividades relativas à sua carga horária docente (planejamento, atendimento ao estudante, atividades de pesquisa, entre outras). Além disso, naquele dia, sua carga horária máxima de atividades não deverá ultrapassar as 10 horas, devendo esta carga horária excedente ser compensada em outros dias ao longo da semana.
- e) Ainda em complementação à recomendação anterior, a jornada de trabalho diária do docente **não deverá ultrapassar as 10 horas de atividades**, excluído o intervalo para refeições de 1 a 3 horas fixadas pela chefia imediata, vedado seu fracionamento. A título exemplificativo, isto significa que um docente que inicia sua jornada de trabalho às 7:30 da manhã deverá encerrar sua jornada de trabalho naquele dia **no máximo** às 20:30 (10 horas de trabalho, mais 3 horas para refeição, devendo compensar as duas horas a mais de trabalho neste dia em outro(s) dia(s) da semana).
- f) Em que pese não existir regulamentação que estabeleça intervalos mínimos entre o encerramento e o início da jornada de trabalho no dia subsequente no âmbito dos trabalhadores regidos pela Lei nº 8.112/90, em analogia ao Art. 66 da CLT, **recomenda-se que ocorra um intervalo de no mínimo 11 horas consecutivas para descanso do trabalhador**. Isto é, devem ser evitadas a distribuição de horários, especialmente de aulas, em que o docente encerre atividades no último horário da noite e inicie sua jornada no primeiro horário da manhã do dia subsequente.

5.3. Considerando a repercussão da matéria e a existência de semestres letivos em curso, recomenda-se que os *campi* realizem ações educativas no sentido de dar amplo conhecimento ao presente relatório, bem como realizem ajustes nas distribuições de horários **a partir do próximo semestre letivo, de acordo com o calendário acadêmico de cada campus**, sem necessidade de que sejam alterados os horários das atividades acadêmicas em curso.

MARCEL RIBEIRO MENDONÇA
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Ribeiro Mendonça, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas**, em 23/05/2023, às 13:38, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4849667** e o código CRC **C47EFB51**.

